T.C.
DİYARBAKIR
İCRA DAİRESİ
2024/93722 ESAS

KARAR TENSİP TUTANAĞI

Talebi ve dosya incelendi.

İşlem Yapılacak Taraf Adı: MUSA EROĞLU YAPI İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6240477349;

1-Entegrasyon sorgusu sonucu gelen Mersis Adresine (35. Maddeye Göre Tebligat) İcra/Ödeme Emri tebliğe çıkartılmasını talep ederim. 02/04/2026

Karar : Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2024/6154 Esas ve 2024/255 Karar numaralı kararıyla; şirketin ticaret sicil adresine gönderilen tebligatın; "muhatabın tanınmadığı" şerhi ile iade edilmesi üzerine bu tebligat easas alınarak TK'nın 35. maddesine göre yapılan tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığının kabulü gerekir. Söz konusu içtihatlarımızla sağlanmak istenen amaç, muhtabın hiçbir suretle faaliyet göstermed,iği, bağlantısnın olmadığı bir adrese çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine TK'nın 35. Maddesi uyatınca tebligat yapılması halinde mağduriyetin önlenmesidir..... Şeklinde devam eden karar gereğince ilk gönderilen tebligatın şirketin tanınmaması nedeniyle iade gelmesi belirtilen Yargıtay kararı gereğince borçlu açısından mağduriyete yol açacağından TK'nın 35. Maddesine göre tebliğ talebinin reddine İİK. 16. Maddesi uyarınca İcra Hukuk Mahkemesine 7 gün içerisinde şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.

Havva Neslihan IŞIK
İcra Müdür Yardımcısı
151240

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 0pMtDjT - exvcOuF - TAK/zkV - h5eoWw= ile erişebilirsin